PR-04

COMPRAS DIRECTAS SIN PUBLICACIÓN Y COMPRAS DIRECTAS POR EXCEPCIÓN

Instructivo de aplicación del artículo 33 del TOCAF

Código	PR-04
Versión	1 · octubre de 2026
Dependencia	Gerencia de Suministros y Contrataciones (Compras Mantenimiento: Buceo y Cantón 2)
Destinatarios	Talleres, almacenes y dependencias solicitantes de compras de mantenimiento
Carácter	Orientativo. Complementa PR-01 (Compras descentralizadas) y PR-02 (Compras centralizadas).

1. Objeto

Orientar a las dependencias solicitantes sobre cuándo y cómo puede gestionarse una compra directa sin publicar la convocatoria, y cuándo corresponde una compra directa por excepción, conforme al artículo 33 del TOCAF. El instructivo busca ordenar la práctica y evitar el uso de causales de excepción en situaciones que no las requieren, en particular la invocación genérica del desarme de equipos.

Este documento no tiene carácter punitivo. Su finalidad es dar criterios comunes y facilitar que cada solicitud llegue completa y bien fundamentada.

2. Principio general

El artículo 33 del TOCAF establece que las contrataciones se realizan mediante licitación pública u otro procedimiento competitivo expresamente previsto. La compra directa sin publicación y la compra directa por excepción son, por lo tanto, alternativas que deben justificarse. Cuanto mayor es el monto, mayor es el nivel de justificación, de autorización y de tiempo de gestión requerido.

3. Marco normativo de referencia

Norma	Contenido relevante
TOCAF, art. 33 (inciso inicial)	Regla general: licitación pública u otro procedimiento competitivo. Redacción dada por la Ley N.º 20.446, art. 27.
TOCAF, art. 33, lit. C	Compra directa por monto. Para Gobiernos Departamentales, el tope vigente en 2026 es de $ 1.024.000 (actualización anual, art. 156).
TOCAF, art. 33, lit. D	Contratación directa por excepción, cualquiera sea el monto, solo en los casos enumerados. Debe fundamentarse y ser autorizada por el ordenador primario o por quien este delegue.
TOCAF, art. 43	Los ordenadores podrán fraccionar compras bajo su responsabilidad, con expresa constancia de su fundamento y conveniencia para el servicio.
TOCAF, art. 50	Publicación obligatoria de la adjudicación, incluidos los mecanismos de excepción, cuando el monto supere el 20 % del tope de compra directa ($ 204.800 en 2026), dentro de los 10 días del acto.

4. Criterios según el monto estimado

Los porcentajes se calculan sobre el tope de compra directa vigente para Gobiernos Departamentales. Los montos de la tabla corresponden a 2026 y deben actualizarse cada año.

Monto estimado (2026)	Procedimiento	Requisitos para no publicar
Hasta $ 358.400 (35 %)	Compra directa descentralizada, sin publicar	Solicitar al menos tres cotizaciones y elegir la más conveniente. Las tres cotizaciones fundamentan la no publicación.
$ 358.401 a $ 665.600 (hasta 65 %)	Compra directa descentralizada, sin publicar	Fundamentar la no publicación. Si la situación encuadra en un numeral del art. 33, lit. D, indicarlo expresamente.
$ 665.601 a $ 1.024.000 (hasta 100 %)	Compra directa centralizada, sin publicar	Fundamentar con un numeral del art. 33, lit. D, acompañado de la documentación que lo respalde.
Más de $ 1.024.000	Compra directa por excepción (CDE), centralizada	Numeral del art. 33, lit. D, con fundamentación detallada. Se tramita con expediente físico, requiere más autorizaciones y su gestión demora más.

Por encima del tope de compra directa, si no se configura ninguna causal del art. 33, lit. D, corresponde un procedimiento competitivo. No debe fraccionarse una necesidad para quedar por debajo de un tramo (art. 43).

5. Causales del art. 33, lit. D, más frecuentes en mantenimiento

Numeral	Cuándo puede aplicarse	Qué no alcanza y qué adjuntar
7) Reparación con desarme	Reparaciones de maquinaria, equipos o motores cuyo desarme, traslado o examen previo resulte oneroso.	No comprende el mantenimiento común, periódico, normal o previsible. Tampoco la compra de repuestos ya identificados, que pueden cotizarse. Adjuntar informe técnico: equipo, falla, por qué el desarme es necesario para determinar la reparación y por qué resulta oneroso.
3) Exclusividad	Bienes o servicios cuya fabricación o suministro sea exclusivo.	La marca por sí sola no es causal, salvo que no existan sustitutos adecuados. Adjuntar constancia de exclusividad e informe técnico.
10) Urgencia	Probadas razones de urgencia no previsibles, o cuando el procedimiento competitivo no sea posible o afecte gravemente el servicio.	Requiere fundamentación detallada y certificación previa (para Gobiernos Departamentales, del Tribunal de Cuentas). Una urgencia originada en falta de planificación difícilmente pueda considerarse no previsible.
2) Procedimiento desierto	Cuando un procedimiento competitivo resultó desierto o sin ofertas válidas.	Deben mantenerse las condiciones del llamado original. Adjuntar referencia al procedimiento desierto.
12) Escasez	Notoria escasez de los elementos a adquirir.	Adjuntar evidencia de la escasez (consultas a proveedores, plazos informados).

Texto vigente del art. 33 según IMPO, con las modificaciones de la Ley N.º 20.446. Ante dudas sobre el encuadre de otro numeral, consultar a la Unidad de Compras.

6. Información que debe acompañar la solicitud

Cuanto más contexto se aporte, más rápida y sólida será la gestión. Se recomienda incluir:

- Equipo o unidad afectada (número de unidad, matrícula, marca y modelo).
- Descripción de la falla o necesidad, y desde cuándo se presenta.
- Impacto operativo: unidades detenidas, servicios afectados, consecuencias de la demora.

- Qué se necesita comprar o reparar, con el mayor detalle técnico posible.
- Por qué no es posible publicar y, si corresponde, el numeral del art. 33, lit. D, invocado.
- Cotizaciones obtenidas, informe técnico, fotografías e historial de reparaciones, cuando existan.
- Monto estimado y plazo en que se necesita la compra.

7. Consultas previas

Ante cualquier duda sobre el procedimiento o la causal aplicable, se solicita consultar a la Unidad de Compras antes de iniciar la gestión, al correo comprasyalmacenes.suministros@imm.gub.uy. Una consulta temprana evita devoluciones, demoras y observaciones posteriores.

8. Situaciones que conviene evitar

- Invocar el desarme (numeral 7) para compras de repuestos ya identificados o para mantenimiento previsible.
- Fundamentar en forma genérica, sin explicar los hechos concretos del caso.
- Presentar como urgencia una necesidad que pudo planificarse.
- Dividir una misma necesidad en varias compras para quedar dentro de un tramo menor.

9. Referencias

TOCAF (Decreto N.º 150/012), texto actualizado en IMPO: impo.com.uy/bases/tocaf-tcr/150-2012/33 y /50. Montos de las adquisiciones 2026: Agencia Reguladora de Compras Estatales, gub.uy/agencia-reguladora-compras-estatales. Manual de procedimientos de compra, ficha «Compra por excepción»: comprasestatales.gub.uy.